

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 확인 필요재산에 대한 실태조사 등 관리 부적정
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 관할지역 소재 국유재산에 대한 실태조사, 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제7조에 따르면 실태조사 대상재산에 대해 재산관리 상태, 점유현황 등을 확인하여 실태조사 보고서를 작성하도록 되어 있고

‘실태조사 업무처리 기준 수립·시행 안내’¹⁾에 따르면 실태조사는 드론, 항공 영상을 활용한 원격실태조사를 우선하되, 무단점유 등 현장 확인이 필요한 재산에 대해서는 방문실태조사를 실시하도록 하고 있다.

1) 국유재산 총조사 등으로 신규재산이 대량 수탁되고 실태조사 업무량이 크게 증가하자 실태조사 원칙을 방문실태조사에서 항공영상을 활용한 원격조사를 우선하도록 변경함(국유재산법 제26조 제1항 제3호, 2020. 6. 26.)

또한, 같은 요강 제37조 제1항에서는 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하도록 하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전충남지역본부 소관 국유재산 중 방문실태조사 실시 이후 무단점유 확인 등 조치가 필요한 재산 49건²⁾의 관리현황을 점검한 결과

‘○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ △△△-△’(대, △△△㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 6. 12. 실시한 드론실태조사를 통해 무단점유자 ■■■가 ‘창고용지’로 사용중인 사실을 확인하였기에 방문실태조사를 실시하여 점유 현황을 확인하고 변상금 사전통지 등을 하여야 하는데도 감사일 현재까지 재산관리 조치를 이행하지 않은 사실이 있었고

‘○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ △△-△△’(잡종지, △△△㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 5. 19. 드론실태조사서 상 대행신고소³⁾ 부지로 무단점유 중인 것으로 확인되어 방문실태조사 및 변상금 사전통지서 발송 등의 조치 대상인데도 실태조사서에는 무단점유 현황 및 방문실태조사 대상재산으로 표기를 하지 않아 후속조치가 이행되지 않는 등

[표 12] 및 [별표 5]“무단점유 확인 필요재산에 대한 관리 미실시 현황”과 같이 무단점유 확인 등의 조치가 필요한 재산 총 49건이 확인되었다.

2) 감사대상 기간 중 대전충남지역본부에서 실시한 드론실태조사 △,△△△건 중 무단점유 등이 의심되어 현장방문이 필요한 것으로 확인된 △△△건 중 현장조사를 실시하고 변상금 사전통지 등의 조치를 실시한 △△△건을 제외한 잔여 필지를 감사대상으로 함

3) 해당 대행신고소는 「어선출입항 신고 관리 규칙」 등에 따라 해경을 대신하여 민간에서 선박 출·입항 신고 업무를 처리하는 시설이며, 2020. 5월 웹사이트(□□□) 로드뷰 화면을 통해 무단점유 상태가 지속되고 있는 것으로 확인됨

[표 12] 무단점유 확인 필요재산에 대한 실태조사 등 미조치 내역

(단위 : 건)

구 분	합 계 (A)=(B)+(C)	조치 필요 내용	
		변상금 통지(B) (점유자 특정 완료)	점유내역 파악(C) (점유자 특정 필요)

“기재생략”

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후 무단 점유 확인이 필요한 국유재산에 대해 방문실태조사를 실시하는 등의 관리 업무를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 무단점유 확인이 필요한 국유재산 49건 중 방문실태조사를 통해 점유자가 특정된 17건⁴⁾에 대해 변상금 사전 통지(변상금 △△,△△△천 원)를 진행하고, 향후 무단점유 확인 필요재산에 대한 관리를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (시정)

점유자가 특정되지 않은 32건⁵⁾에 대해서는 방문실태조사 등을 통해 무단점유자를 특정하고 변상금 사전통지를 실시하는 등 실제 국유재산 현황에 부합하도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

4) [별표 5] 순번 1~17번에 해당하는 재산임

5) [별표 5] 순번 18~49번에 해당하는 재산임

[별 표 5]

무단점유 확인 필요재산에 대한 관리 미실시 현황

(단위 : 천 원)

순 번	국유재산 소재지	드론실태 조사일	재산현황	변상금 사전통지금액	추가확인 필요여부
--------	----------	-------------	------	---------------	--------------

“기재생략”
